



13° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 13826-2025-0-1828-JR-CO-13
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : RENGIFO SANTANDER, JUAN PABLO
ESPECIALISTA : GRANER CASAS, MONICA
TERCERO : TERCEROS OCUPANTES DEL BIEN INMUEBLE ,
TERCEROS OCUPANTES DEL BIEN INMUEBLE ,
DEMANDADO : PEREDA GOICOCHEA, CARLOS ALBERTO
DEMANDANTE : BANCO BBVA PERU

Resolución Nro. SEIS

Lima, diecisiete de julio del dos mil veintiséis. -

DADO CUENTA POR DESPACHO: los escritos por tener conexidad presentados por la parte demandante; **Al principal y otrosí;** Estando a lo que expone y advirtiéndose de autos que la parte ejecutada no ha cumplido con honrar la obligación puesta a cobro dentro del término de ley concedido, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado: **INICIESE la Ejecución Forzada y respecto a la Convocatoria a Remate Judicial Electrónico;** conforme lo solicita y, **ATENDIENDO:**

PRIMERO: Con las Copias Literales de los inmuebles, tasa y conforme al estado del proceso **-etapa de ejecución forzada-** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la ley 30229 y verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo **No. 12°** de la **Ley No. 30229** y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley.

SEGUNDO: Estando a las nuevas implementaciones respecto del sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, se deberá proceder conforme a las siguientes consideraciones debiendo atenderse, además, de acuerdo a la programación automática del remate electrónico en sus tres convocatorias.

¹ - **Artículo 12. Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:
a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso y el monto de su valoración.

La resolución referida en el literal c) anterior puede objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de formas, materiales y de datos, pero no pueden ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² - **Artículo 13.- procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**
13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres [3] días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

TERCERO: Asimismo, a través de la Ley No. **32297** publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, así como también diversos artículos de la Ley 30229. Entre los diversos artículos que han sido modificados en la ley **30229** figuran los artículos 1, 12, 13, 15, y 16 que se detallan a continuación:

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos a cargo de Martillero Público hábil, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales.

[...]

Artículo 12. Condiciones para remate por internet

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

[...]

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa.

[...]

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá que el remate se realice de manera presencial o la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por Martillero Público hábil, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

Artículo 13. Ausencia de ofertas

13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el Martillero Público a cargo lo declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

[...]

Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

[...]

b) Publicidad de convocatoria. [...]

Adicionalmente, el Martillero Público, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

[...].

Artículo 16. Adjudicación

[...]

Una vez verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, así como el pago de honorarios al Martillero Público, el REM@JU expide y entrega el certificado digital de postor ganador, que contiene las formalidades del artículo 738 del Código Procesal Civil autenticado por el Martillero Público o fedatario juramentado informático, el cual tiene la misma validez y efectos que el acta de remate, regulada por el código acotado. Copia del certificado se adjunta al expediente".

CUARTO: Que, teniendo en consideración las modificaciones realizadas a la Ley **30229** y que han sido expuestas precedentemente, la figura del Martillero Público (**Órgano de Auxilio Judicial**) ha sido nuevamente incorporada a los Remates Judiciales, la misma que había sido suprimida a la dación de la citada ley, significando con ello, que los remates judiciales electrónicos (**REMAJU**) a partir de la entrada en vigencia de dicha norma estarán a cargo del Martillero Público hábil quien se encargara entre otros aspectos; **i)** declarar desierto el remate en caso no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base; **ii)** efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios; y, **iii)** autenticar el certificado de postor ganador; para lo cual deberá inscribirse en el Registro Administrativo de la Sunarp y ante la Cámara del Martillero Público creada para tal efecto.

QUINTO: Dicho esto y teniendo en consideración que la figura del Martillero Público aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, siendo ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, todas vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el **artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil**, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos.

SEXTO: El artículo 13 de la Ley No. 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por tales consideraciones, **SE RESUELVE:**

- 1. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA**, de los siguientes inmuebles:

- Departamento No. 1701, decimo séptimo piso y azotea, ubicado en Paseo de la Republica No. 6237 del Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida No. 14256906 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.
 - Estacionamiento No. 66, sótano 5, ubicado en Paseo de la Republica No. 6243 del Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida No. 14256727 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.
 - Estacionamiento No. 67, sótano 5, ubicado en Paseo de la Republica No. 6243 del Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida No. 14256728 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.
 - Depósito No. 28, sótano 5, ubicado en Paseo de la Republica No. 6243 del Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida No. 14256718 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.
2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, se convocará **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

PRIMER INMUEBLE:

DESCRIPCIÓN: inmueble **constituido por el Departamento No. 1701, décimo séptimo piso y azotea, ubicado en Paseo de la Republica No. 6237 del Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima**, inscrita en la **Partida No. 14256906** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.

a. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**

- **Asiento D00004** de la partida **No. 14256906** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, ha constituido HIPOTECA a favor del Banco BBVA Perú hasta por la suma de US\$ 419,554.68 dólares americanos.
- **Asiento D00005** de la partida **No. 14256906** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, se inscribió una ANOTACIÓN DE DEMANDA sobre ejecución de garantías sobre el presente proceso.

b. **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA:** Ascende a la suma de **US\$ 384,262.58 (trescientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos con 58/100 dólares americanos)**.

b.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$ 256,175.05** (doscientos cincuenta y seis mil ciento setenta y cinco con 05/100 dólares americanos).

b.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 217,748.80** (doscientos

diecisiete mil setecientos cuarenta y ocho con 80/100 dólares americanos).

b.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 185,086.48** (ciento ochenta y cinco mil ochenta y seis con 48/100 dólares americanos).

Debiendo el postor cumplir lo siguiente: a) oblar el 10 % de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17°3[4] del Reglamento de la Ley No. 30229; y b) el arancel judicial correspondiente;

SEGUNDO INMUEBLE:

DESCRIPCIÓN: inmueble **constituido por el Estacionamiento No. 66, sótano 5, ubicado en Paseo de la Republica No. 6243 del Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima**, inscrita en la **Partida No. 14256727** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.

a. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- **Asiento D00003** de la partida **No. 14256727** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, ha constituido HIPOTECA a favor del Banco BBVA Perú hasta por la suma de US\$ 419,554.68 dólares americanos.
- **Asiento D00004** de la partida **No. 14256727** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, se inscribió una ANOTACIÓN DE DEMANDA sobre ejecución de garantías sobre el presente proceso.

b. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA: Asciede a la suma de **US\$ 15,000.00 (quince mil con 00/100 dólares americanos).**

b.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$ 10,000.00** (diez mil con 00/100 dólares americanos).

b.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 8,500.00** (ocho mil quinientos con 00/100 dólares americanos).

b.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 7,225.00** (siete mil doscientos veinticinco con 00/100 dólares americanos).

Debiendo el postor cumplir lo siguiente: a) oblar el 10 % de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la

^{3[4]} **.-Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente.

moneda de la tasación conforme el artículo 17°4[4] del Reglamento de la Ley No. 30229; y b) el arancel judicial correspondiente;

TERCER INMUEBLE:

DESCRIPCIÓN: inmueble **constituido por el Estacionamiento No. 67, sótano 5, ubicado en Paseo de la Republica No. 6243 del Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima**, inscrita en la **Partida No. 14256728** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.

a. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**

- **Asiento D00003** de la partida **No. 14256728** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, ha constituido HIPOTECA a favor del Banco BBVA Perú hasta por la suma de US\$ 419,554.68 dólares americanos.
- **Asiento D00004** de la partida **No. 14256728** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, se inscribió una ANOTACIÓN DE DEMANDA sobre ejecución de garantías sobre el presente proceso.

b. **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA:** Asciede a la suma de **US\$ 15,000.00 (quince mil con 00/100 dólares americanos).**

b.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$ 10,000.00** (diez mil con 00/100 dólares americanos).

b.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 8,500.00** (ocho mil quinientos con 00/100 dólares americanos).

b.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 7,225.00** (siete mil doscientos veinticinco con 00/100 dólares americanos).

Debiendo el postor cumplir lo siguiente: a) oblar el 10 % de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17°5[4] del Reglamento de la Ley No. 30229; y b) el arancel judicial correspondiente;

CUARTO INMUEBLE:

^{4[4]} **.-Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente.

^{5[4]} **.-Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente.

DESCRIPCIÓN: inmueble **constituido por el Depósito No. 28, sótano 5, ubicado en Paseo de la Republica No. 6243 del Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida No. 14256718 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.**

a. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**

- **Asiento D00004** de la partida **No. 14256718** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, ha constituido HIPOTECA a favor del Banco BBVA Perú hasta por la suma de US\$ 419,554.68 dólares americanos.
- **Asiento D00005** de la partida **No. 14256718** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima, se inscribió una ANOTACIÓN DE DEMANDA sobre ejecución de garantías sobre el presente proceso.

b. **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA:** Asciende a la suma de **US\$ 5,000.00 (cinco mil con 00/100 dólares americanos).**

b.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$ 3,333.33** (tres mil trescientos treinta y tres con 33/100 dólares americanos).

b.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 2,833.33** (dos mil ochocientos treinta y tres con 33/100 dólares americanos).

b.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 2,408.33** (dos mil cuatrocientos ocho con 33/100 dólares americanos).

Debiendo el postor cumplir lo siguiente: a) oblar el 10 % de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17°6[4] del Reglamento de la Ley No. 30229; y b) el arancel judicial correspondiente;

2. PUBLICACIÓN: Procédase a LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15°7[5] de la Ley No. 30229 consentida que sea la presente resolución;

^{6[4]} **.-Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente.

^{7[5]} **.- Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil.

Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

C) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblaje de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar

FÍJESE los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, por el encargado.

3. ASIMISMO: conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE** a los **ejecutados y a los Terceros Ocupantes** del inmueble con copia de la presente resolución y escritos respectivos; y

4. POR ULTIMO: al amparo de lo contemplado en el **Artículo 155-I** de la Ley Orgánica del Poder Judicial 8[6], en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento de domicilio procesal, entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico, constituido por casilla electrónica asignada por el poder judicial postal 9[7]; en tal virtud, los ejecutados al momento de apersonarse a la instancia deberán señalar su domicilio procesal (casilla postal) y domicilio procesal electrónico (casilla electrónica); **bajo apercibimiento expreso de no darse curso legal a sus escritos que presenten en autos.**

NOTIFIQUESE. -

una declaración jurada en la que se exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago de oblate en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

^{8[6]}.- Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 de Julio del 2014.

^{9[7]}.- El subrayado es nuestro